P U T U S A N
Nomor 2255/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAMLI SYAHPUTRA
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gurilla No. 40 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2255/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2255/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI SYAHPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam), 1 (satu) buah sendok pipet Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RAMLI SYAHPUTRA** Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gurilla Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib SYAFRIZAL ISKANDAR (berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kepada SYAFRIZAL ISKANDAR dan pada saat yang bersamaan datang BRIPTU HARYONO SUPRAPTO yang menyamar sebagai pembeli kemudian RAMLI SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu kepada BRIPTU HARYONO SUPRAPTO kemudian RAMLI SYAHPUTRA langsung ditangkap, kemudian BRIPTU HARYONO SUPRAPTO melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kemudian BRIPTU HARYONO SUPRAPTO bersama rekan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan SYAFRIZAL ISKANDAR, kemudian terdakwa dan SYAFRIZAL ISKANDAR langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1014/08.37.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan sabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan dari **RAMLI SYAHPUTRA dan SYAFRIZAL ISKANDAR**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 5191/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. Nip 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama **RAMLI SAYAHPUTRA dan SYAFRIZAL ISKANDAR** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RAMLI SYAHPUTRA** Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gurilla Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib SYAFRIZAL ISKANDAR (berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kepada SYAFRIZAL ISKANDAR dan pada saat yang bersamaan datang BRIPTU HARYONO SUPRAPTO yang menyamar sebagai pembeli kemudian RAMLI SYAHPUTRA menyerahkan 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu kepada BRIPTU HARYONO SUPRAPTO kemudian RAMLI SYAHPUTRA langsung ditangkap, kemudian BRIPTU HARYONO SUPRAPTO melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kemudian BRIPTU HARYONO SUPRAPTO bersama rekan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan SYAFRIZAL ISKANDAR, kemudian terdakwa dan SYAFRIZAL ISKANDAR langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1014/08.37.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan sabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan dari **RAMLI SYAHPUTRA dan SYAFRIZAL ISKANDAR**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 5191/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. Nip 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama **RAMLI SAYAHPUTRA dan SYAFRIZAL ISKANDAR** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARYONO SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syafrizal Iskandar (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gurilla Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syafrizal Iskandar tersebut berawal dari adanya laporan dari warga masyarakat tentang aktifitas Terdakwa dan Syafrizal Iskandar yang memperjualbelikan Narkotika di Jalan Gurilla Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Saksi langsung datang menemui Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli sementara rekan Saksi yang lainnya menunggu dengan jarak sekitar 5 (lima) meter di balik tembok, kemudian pada saat yang bersamaan Syafrizal Iskandar juga sedang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kepada Syafrizal Iskandar lalu Syafrizal Iskandar menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian shabu tersebut sementara Terdakwa menyerahkan shabu tersebut, Saksi langsung memberikan kode, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syafrizal Iskandar;

- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ZEFRI NADAPDAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syafrizal Iskandar (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gurilla Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syafrizal Iskandar tersebut berawal dari adanya laporan dari warga masyarakat tentang aktifitas Terdakwa dan Syafrizal Iskandar yang memperjualbelikan Narkotika di Jalan Gurilla Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Saksi langsung datang menemui Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli sementara rekan Saksi yang lainnya menunggu dengan jarak sekitar 5 (lima) meter di balik tembok, kemudian pada saat yang bersamaan Syafrizal Iskandar juga sedang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kepada Syafrizal Iskandar lalu Syafrizal Iskandar menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian shabu tersebut sementara Terdakwa menyerahkan shabu tersebut, Saksi langsung memberikan kode, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syafrizal Iskandar;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syafrizal Iskandar (berkas terpisah) pada hari Senin 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Gurilla Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syafrizal Iskandar berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Syafrizal Iskandar datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada Syafrizal Iskandar tersebut dan pada saat yang bersamaan 1 (satu) orang laki-laki juga datang menemui Terdakwa dengan tujuan juga untuk membeli shabu dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada pembeli tersebut, Terdakwa langsung ditangkap dimana pembeli tersebut adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat yang bersamaan, Polisi juga langsung melakukan penangkapan terhadap Syafrizal Iskandar yang baru saja membeli shabu dari Terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan badan Syafrizal Iskandar dan Polisi menemukan shabu dari Terdakwa dan Syafrizal Iskandar, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Syafrizal Iskandar ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Polisi menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil shabu, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok pipet sedangkan dari Syafrizal Iskandar, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet disita Polisi terletak diatas meja dihadapan Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita polisi dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang pada saat Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa sedangkan dari Syafrizal Iskandar Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu yang dibuang sendiri oleh Syafrizal Iskandar pada saat Terdakwa ditangkap namun Polisi melihatnya;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok pipet adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu adalah milik Syafrizal Iskandar yang baru saja dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika dengan sebutan shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama panggilan Jhon, dimana selama ini Jhon yang datang mengantaran shabu kerumah Terdakwa untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli shabu dari Jhon tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, dimana shabu tersebut Terdakwa beli terakhir kali sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Jhon sendiri yang datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu karena shabu untuk Terdakwa perjualbelikan sudah habis, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Jhon singgah dirumah Terdakwa dan Terdakwa memesankan 0,5 (nol koma lima) gram shabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Jhon pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Jhon datang kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah shabu Terdakwa terima dari Jhon kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang masing-masing paket akan Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa hanya nongkrong disekitar rumah Terdakwa dan pembeli yang datang kepada Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan shabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa dari 0,5 (nol koma lima) gram shabu yang Terdakwa bell dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang masing-masing paket akan Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika dengan sebutan shabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan selama Terdakwa memperjual belikan shabu tersebut yaitu rata-rata yang Terdakwa perjual belikan setiap harinya yaitu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Syafrizal Iskandar hanya membeli shabu kepada Terdakwa dan tidak ada keterlibatan dengan Terdakwa untuk memperjualbelikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam);
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syafrizal Iskandar berawal ketika pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Syafrizal Iskandar datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada Syafrizal Iskandar tersebut dan pada saat yang bersamaan 1 (satu) orang laki-laki juga datang menemui Terdakwa dengan tujuan juga untuk membeli shabu dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada pembeli tersebut, Terdakwa langsung ditangkap dimana pembeli tersebut adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat yang bersamaan, Polisi juga langsung melakukan penangkapan terhadap Syafrizal Iskandar yang baru saja membeli shabu dari Terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan badan Syafrizal Iskandar dan Polisi menemukan shabu dari Terdakwa dan Syafrizal Iskandar, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Syafrizal Iskandar ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Polisi menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil shabu, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok pipet, sedangkan dari Syafrizal Iskandar, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu, adapun barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet disita Polisi terletak diatas meja dihadapan Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita polisi dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang pada saat Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa sedangkan dari Syafrizal Iskandar Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu yang dibuang sendiri oleh Syafrizal Iskandar pada saat Terdakwa ditangkap namun Polisi melihatnya;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok pipet adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu adalah milik Syafrizal Iskandar yang baru saja dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika dengan sebutan shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjualbelikan dimana Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama panggilan Jhon, dimana selama ini Jhon yang datang mengantaran shabu kerumah Terdakwa untuk Terdakwa perjual belikan dan terakhir kali Terdakwa membeli shabu dari Jhon tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, dimana shabu tersebut Terdakwa beli terakhir kali sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Jhon sendiri yang datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu karena shabu untuk Terdakwa perjualbelikan sudah habis, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Jhon singgah dirumah Terdakwa dan Terdakwa memesankan 0,5 (nol koma lima) gram shabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Jhon pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Jhon datang kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah shabu Terdakwa terima dari Jhon kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang masing-masing paket akan Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa hanya nongkrong disekitar rumah Terdakwa dan pembeli yang datang kepada Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan shabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa dari 0,5 (nol koma lima) gram shabu yang Terdakwa bell dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang masing-masing paket akan Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika dengan sebutan shabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan selama Terdakwa memperjualbelikan shabu tersebut yaitu rata-rata yang Terdakwa perjualbelikan setiap harinya yaitu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1014/08.37.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Hidayat NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan shabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan dari Ramli Syahputra dan Syafrizal Iskandar, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 5191/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama Ramli Syahputra dan Syafrizal Iskandar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syafrizal Iskandar berawal ketika pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Syafrizal Iskandar datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada Syafrizal Iskandar tersebut dan pada saat yang bersamaan 1 (satu) orang laki-laki juga datang menemui Terdakwa dengan tujuan juga untuk membeli shabu dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu kepada pembeli tersebut, Terdakwa langsung ditangkap dimana pembeli tersebut adalah Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat yang bersamaan, Polisi juga langsung melakukan penangkapan terhadap Syafrizal Iskandar yang baru saja membeli shabu dari Terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan badan Syafrizal Iskandar dan Polisi menemukan shabu dari Terdakwa dan Syafrizal Iskandar, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Syafrizal Iskandar ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Polisi menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil shabu, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok pipet, sedangkan dari Syafrizal Iskandar, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu, adapun barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil shabu dan 1 (satu) buah sendok pipet disita Polisi terletak diatas meja dihadapan Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita polisi dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang pada saat Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa sedangkan dari Syafrizal Iskandar Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu yang dibuang sendiri oleh Syafrizal Iskandar pada saat Terdakwa ditangkap namun Polisi melihatnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok pipet adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu adalah milik Syafrizal Iskandar yang baru saja dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika dengan sebutan shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjualbelikan dimana Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama panggilan Jhon, dimana selama ini Jhon yang datang mengantaran shabu kerumah Terdakwa untuk Terdakwa perjual belikan dan terakhir kali Terdakwa membeli shabu dari Jhon tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, dimana shabu tersebut Terdakwa beli terakhir kali sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Jhon sendiri yang datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan shabu;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu karena shabu untuk Terdakwa perjualbelikan sudah habis, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Jhon singgah dirumah Terdakwa dan Terdakwa memesankan 0,5 (nol koma lima) gram shabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Jhon pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Jhon datang kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah shabu Terdakwa terima dari Jhon kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang masing-masing paket akan Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa hanya nongkrong disekitar rumah Terdakwa dan pembeli yang datang kepada Terdakwa untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan shabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dari 0,5 (nol koma lima) gram shabu yang Terdakwa bell dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang masing-masing paket akan Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika dengan sebutan shabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan selama Terdakwa memperjualbelikan shabu tersebut yaitu rata-rata yang Terdakwa perjualbelikan setiap harinya yaitu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1014/08.37.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Hidayat NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika dengan sebutan shabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang ditemukan dari Ramli Syahputra dan Syafrizal Iskandar, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 5191/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip 197804212003122005 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama Ramli Syahputra dan Syafrizal Iskandar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I, sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam);
- 1 (satu) buah sendok pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI SYAHPUTRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 5 (lima) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam);
   - 1 (satu) buah sendok pipet;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Immanuel, S.H., M.H.	Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)